

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأربعاء ٢٩ فبراير سنة ٢٠١٢م، الموافق ٧ ربيع الثاني سنة ١٤٣٢هـ، برئاسة سعادة القاضي / سالم بن محمد الكواري، رئيس المحكمة.
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد، وعباس الشيخ منصور الستري،
وسلمان عيسى سيادي، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني، والدكتور محمد المشهداني، ونوفل
بن عبدالسلام غربال؛ أعضاء المحكمة الدستورية.
وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي:

في الطلب المقيد بجدول المحكمة الدستورية برقم (ط.ن/١/٠٨) لسنة (٦) قضائية .

المقدم من:

مجلس النواب

ضد:

حكومة مملكة البحرين

الإجراءات

بتاريخ السابع عشر من نوفمبر ٢٠٠٨، ورد إلى المحكمة الدستورية كتاب رئيس مجلس
النواب رقم ف/٢/٣٧٦/٢٠٠٨، بشأن عرض منازعة بعدم دستورية المادة (١٥) من
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٦.
وأودع جهاز قضايا الدولة مذكرة بطلب الحكم برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف،
ثم أودعها بمذكرة بطلباته المعدلة خلص فيها إلى طلب الحكم بعدم قبول الدعوى.
ونظر الطلب على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقررت المحكمة النطق بالحكم لجلسة
اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

وحيث إن الوقائع تتلخص -على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق- في أن مجلس النواب قد قرر بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين في جلسته الثالثة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الثاني المنعقدة بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٠٨، عرضَ منازعة دستورية بشأن المادة (١٥) من قانون الخدمة المدنية رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦ أمام المحكمة الدستورية، وإعمالاً لمقتضى القرار آنف البيان تقدم رئيس مجلس النواب بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨ بلائحة الطلب المائل ناعياً على المادة (١٥) من قانون الخدمة المدنية رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦ عدمَ دستوريته لمخالفتها المادة (١٦/أ) من دستور مملكة البحرين المعدل لسنة ٢٠٠٢.

وحيث أجاز المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢، بإنشاء المحكمة الدستورية في المادة (١٨/أ) منه، استنهاض ولاية هذه المحكمة في الفصل في المنازعات الدستورية عن طريق الدعوى الأصلية المباشرة بطلبٍ يقدم من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.

وحيث استوفى الطلب أوضاعه القانونية وأعلنت به الحكومة بحسبانها من ذوي الشأن في المنازعات الدستورية كافة.

وحيث إن المادة (١٥) من قانون الخدمة المدنية رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦، تنص على الآتي : ((يكون تعيين غير البحرينيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد، وتسري على المعينين بطريق التعاقد أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص خاص في العقود المبرمة معهم، ويضع ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود، وتضع اللائحة التنفيذية للقانون القواعد الخاصة بتوظيف الخبراء البحرينيين وغير البحرينيين ومن يقوم بأعمال عارضة ومن يعمل بدوام جزئي)) .

وحيث نص دستور مملكة البحرين المعدل لسنة ٢٠٠٢ في المادة (١٦/أ) على أن : ((الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة، ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون)) .

ولما كان مجلس النواب قد خلص في طلبه إلى التماس الحكم بعدم دستورية المادة (١٥) الطعينة في مجملها، وكانت هذه المحكمة وعلى ما جرى عليه قضاؤها، بما لها من هيمنة على المنازعات الدستورية -ومن ضمنها الطلبات المنصوص عليها في البند (أ) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية- هي التي

تحدد نطاقها في ضوء طلبات رافعها، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها من دون تقييد بألفاظها ومبانيها؛ متى ما كان ذلك وكان الطالب ينعى على النص الطعين عدم دستوريته على سند من وروده خالياً من تحديد الحالات التي يجوز فيها تولي غير البحرنيين الوظائف العامة بحسبان أن عبارة ((يكون تعيين غير البحرنيين بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد)) التي جرى بها النص الطعين لا تُعتبر تحديداً وبياناً للأحوال التي يجوز فيها تولي غير البحرنيين الوظائف العامة، فمن ثم فإن نطاق المنازعة الماثلة يتحدد في العبارة آنفة الذكر فيما لم تتضمنه من بيان حالات جواز تعيين غير البحرنيين في الوظائف العامة، باعتباره أساس المسألة الدستورية مناط المنازعة.

وحيث إن الطالب لئن لم يعرض لأوجه المخالفة الدستورية إلا لماماً ولم يبسطها إلا ابتساراً وإجمالاً، مستعيضاً عن التفصيل في معرض البيان، بالارتكان إلى إيراد مدونات حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم (د/٢/٢٠٠٥) الصادر بجلسة ٢٦ مارس ٢٠٠٧، المنشور في الجريدة الرسمية عدد (٢٧٨٦) المؤرخ ١٢ ابريل ٢٠٠٧، لتشابه ارتآه بين الدعويين من حيث مناط كل منهما، فإن أعمال هذه المحكمة لنظرها في شأن هذه الأوجه استجلاءً لها وإحاطة بتخومها واستظهاراً لحقيقتها وما قصد إليه الطاعن حقاً من إثارتها، يُنبئ بأن الطالب قد قصد إقامة طعنه على وجهين، أولهما: النعي على النص الطعين إهداره للقيود التي اقتضتها المادة (١٦) الفقرة (أ) من الدستور من وجوب تحديد الحالات التي يجوز فيها شغل الوظائف العامة بغير البحرنيين، وثانيهما: القول بمخالفة النص المطعون فيه لمبدأ فصل السلطات على سند من أن المشرع إذ لم يمثل لأحكام المادة (١٦) الفقرة (أ) من الدستور على نحو ما تقدم، فإنه يكون بذلك قد تحلل من القيد الذي فرضته تلك المادة وتنازل عن اختصاص أصيل له، وناط بالسلطة التنفيذية تحديد تلك الحالات بقرارات إدارية، بما مؤداه -حسب الطاعن- تردّي النص الطعين أيضاً في حمأة مخالفة المادة (٣٢) الفقرة (أ) من الدستور.

وحيث إنه عن دفع جهاز قضايا الدولة بعدم قبول الطلب بسبب إلغاء النص الطعين، فقد صدر بتاريخ ١١ نوفمبر ٢٠١٠، أثناء نظر المنازعة الماثلة، المرسوم بقانون رقم ٤٨ لسنة ٢٠١٠ باصدار قانون الخدمة المدنية الذي نص في المادة الأولى منه على أن: ((يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، ويُغى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٦، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق))، كما نصّ في مادته الثالثة على أن: ((على رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكافة المعنيين -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية)).

وحيث نُشر المرسوم بقانون أنف البيان بالجريدة الرسمية عدد ٢٩٧٤ بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٠، ودخل بالتالي حيز النفاذ اعتباراً من التاسع عشر من الشهر ذاته، وتم إقراره من طرف مجلس النواب، صاحب الطلب المائل في جلسته السابعة عشرة من دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ ١٠ مايو ٢٠١٠، ثم أقره مجلس الشورى في جلسته السادسة من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث بتاريخ ١٤ نوفمبر ٢٠١١.

وحيث إن الخصومة في الطلب المائل-الذي يتمخض دعوى أصلية مباشرة بعدم الدستورية، على ما سلف بيانه- موجهة أصلاً إلى النص الطعين لذاته، مستهدفة استظهار مدى شرعيته، ابتغاء تقرير حكم الدستور مجرداً في شأنه، تحرّكها مقتضيات الالتزام بالشرعية وموجبات الامتثال لأحكام الدستور في إطار تحقيق المصلحة العامة، بمنأى عن أي طلبات موضوعية، بحسبان أن الطلب المائل لئن كان يمثل في جوهره دعوى دستورية لانطوائه على منازعة في دستورية النص الطعين، فإنه لا يرتبط بنزاع قضائي منظور أمام المحاكم، بما مؤداه أن تكون الخصومة فيه مرتبطاً مناطها ببقاء النص الطعين قائماً، إذ هي تدور في فلكه وجوداً وعدماً.

وحيث يخلص من جماع ما تقدم أنه متى ما كان النص الطعين قد ألغي، فإنه لم تعد ثمة - في حدود المنازعة الماثلة- آثاراً قانونية قائمة يمكن أن يرتبها النص محل التداعي، لتضحي هذه الخصومة غير ذات موضوع، واردة على غير محل، ويغدو الحكم باعتبارها منتهية، مُتعيّناً.

ومن حيث إنه بالنسبة إلى المصروفات، فإن المحكمة ترى أن في إلغاء النص الطعين بمقتضى مرسوم بقانون- بعد أن كان مجلس النواب قد أقام سلفاً طلبه الراهن- ما يبرر عدم إلزام الطالب بها، والقضاء بالتالي بإلزام الحكومة بالمصاريف.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية وألزمت الحكومة المصروفات.

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة